

1500622-88.2020.8.26.0653

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIAN ROBINSON TEIXEIRA

Comarca: Vargem Grande do Sul

Foro: Foro de Vargem Grande do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DIEGO LEANDRO DA SILVA DE SOUZA e outro

SENTENÇA

(Processo Digital)

Vistos.

DIEGO LEANDRO DA SILVA DE SOUZA, qualificado as fls. 109/112 e LEANDRO AUGUSTO DE SENE DA SILVA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de vargem grande do sul - sp

2ª vara judicial cumulativa

Avenida Walter Tatoni, nº 343 - Vila Santana - Vargem Grande do Sul - SP - Cep.

13.880-000 - Tel/Fax:-(19) 3643 - 3168

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500622-88.2020.8.26.0653 - lauda

Processo Digital nº:

1500622-88.2020.8.26.0653

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DIEGO LEANDRO DA SILVA DE SOUZA e outro

SENTENÇA

(Processo Digital)

Vistos.

DIEGO LEANDRO DA SILVA DE SOUZA, qualificado as fls. 109/112 e LEANDRO AUGUSTO DE SENE DA SILVA, qualificado a fls. 105/108, são acusados de prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo consta da denúncia, no dia 18 de setembro de 2019, na Rua José Fernandes de Toledo, nesta cidade e comarca de Vargem Grande do Sul, envolvendo adolescente, mantinham em depósito e guardavam, 109 (cento e nove) porções de Cocaína, pesando aproximadamente cerca de

78g (cf. laudo toxicológico de fls. 22/24 e 25/27 e auto de exibição e apreensão de fls. 15/16), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, além 01 (uma) tabua em MDF, 01 (uma) colher de café, 28 (vinte e oito) sacos plásticos, tipo geladinho, e utilizados para a mercancia ilícita, conforme Laudos Periciais de fls.19/21.

Os acusados foram notificados e ofertaram resposta à acusação às fls. 154. A denúncia foi recebida em 06/07/2022 (fls. 159/160) e os acusados foram citados. Na fase de instrução, foram ouvidas quatro testemunhas arroladas pela acusação. Ao final, os acusados foram interrogados.

Em debates, a acusação defendeu a parcial procedência da pretensão com condenação do acusado DIEGO. A defesa, a seu turno, postulou a absolvição dos acusados por insuficiência de prova (p. 199/203).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16) e pelo laudo de exame químico-toxicológico às fls. 19/27. Contudo, conforme bem exposto pela defesa, a autoria não restou bem demonstrada.

Segundo consta da denúncia, DIEGO e LEANDRO guardavam e mantinham em depósito os entorpecentes num local denominado “barreiro”. O local era utilizado para fracionamento e embalagem de entorpecentes da organização criminosa, a qual se encontra sob investigação nos autos de n. 1502147-42.2019.8.26.0653 (os réus foram condenados em 1º instância e o processo se encontra em fase recursal). Na data dos fatos, durante a noite, em operação contra a referida organização criminosa, os agentes da lei visualizaram os denunciados, na companhia do adolescente EMERSON ALVES XAVIER SANTANA se retirando do local. Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado com eles. No dia seguinte, durante o dia e com o apoio da Guarda Municipal e a equipe de cães K9 localizaram no local onde se encontravam DIEGO e LEANDRO cerca de 109 (cento e nove) porções de Cocaína, além de diversos itens utilizados para a embalagem e fracionamento das drogas.

Ouvidos em juízo, os policiais civis Felipe Antônio Alves da Rosa e Mário Sérgio Manzoni confirmaram que estiveram no local dos fatos na noite anterior e abordaram os dois acusados com o adolescente Emerson. Nada de ilícito, naquela ocasião, foi encontrado. Os acusados foram liberados. No dia seguinte, voltaram para novas diligências ao local e lograram encontrar as porções de cocaína descritas na denúncia. Segundo Mário Sérgio, os acusados, na noite anterior, estavam cerca de 300 a 350 metros do local onde a droga foi encontrada e que é comum no local haver pessoas escondendo drogas. Segundo Felipe, estavam a cerca de 50 metros e também confirmou que houve ocorrências anteriores de apreensão de drogas no local.

O guarda civil Charles Rodrigo Cruz também foi ouvido e confirmou o encontro da droga no local com o auxílio de um cão farejador. No mais, confirmou que se trata de de um descampado e que já houve encontro de usuários e de pessoas fracionando drogas nas imediações.

Interrogados, os acusados sustentaram que de fato estiveram no local na data anterior, mas para consumir drogas. Negaram a propriedade da droga e objetos apreendidos pela polícia.

A prova produzida se mostra insuficiente para a condenação.

Pelo relato dos policiais, o local em que ocorreu a apreensão é frequentado por outros usuários e traficantes. Relataram, inclusive, ocorrências e apreensões anteriores no mesmo local.

Assim sendo, seria abusiva a conclusão de que a droga apreendida fosse dos acusados apenas pelo fato de terem estado no mesmo local na noite anterior.

Registre-se que a acusação, embora alegue, não trouxe a estes autos os supostos diálogos telefônicos em que um dos acusados teria dito que tinha droga consigo no local. "Quod non est in actis non est in mundo".

Conclui-se que houve comprovação da materialidade. Mas não da autoria respectiva. Impõe-se, neste cenário, a absolvição dos acusados por insuficiência de provas.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e o faço para absolver os acusados DIEGO LEANDRO DA SILVA DE SOUZA, qualificado as fls. 109/112, e LEANDRO AUGUSTO DE SENE DA SILVA, qualificado a fls. 105/108, da acusação de prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na forma do art. 386, VII, do CPP.

Expeça-se certidão de honorários nos termos do convênio vigente.

Custas na forma da lei.

P.I.

Vargem Grande do Sul - SP, 19/08/2022.

CHRISTIAN ROBINSON TEIXEIRA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI nº 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA